



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.004730/2016-84 (RJ2016/6169) *

*** Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da Deliberação CVM nº 855, de 30 de abril de 2020.**

Data do julgamento: 06/10/2020

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusados:

Paolo Paperini

Raul Érico Alberto Gollmann

Ricardo Athos Paperini

Ementa: Distribuição de dividendos, relativos ao exercício social findo em 31.12.2012, sem contrapartida em resultado do exercício ou reservas existentes, e que não continha menção à necessidade de que o prejuízo do exercício fosse absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal. Infração aos arts. 189, parágrafo único, e 201, caput, da Lei nº 6.404/1976. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu pela condenação de:

(i) **Paolo Paperini**, na qualidade de presidente do conselho de administração e diretor presidente da Fibam, pelo descumprimento do disposto no art. 189, parágrafo único, e art. 201, caput, da Lei nº 6.404/1976, por elaborar e submeter à AGO/E de 10.04.2013, a Proposta da Administração de distribuição de dividendos sem contrapartida em resultado do exercício ou reservas existentes e sem menção à obrigatoriedade de absorção do prejuízo do exercício pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, à penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

(ii) **Ricardo Athos Paperini**, na qualidade de diretor vice-presidente e

superintendente da Fibam, pelo descumprimento do disposto no art. 189, parágrafo único, e art. 201, caput, da Lei nº 6.404/1976, por elaborar e submeter à AGO/E de 10.04.2013, a Proposta da Administração de distribuição de dividendos sem contrapartida em resultado do exercício ou reservas existentes e sem menção à obrigatoriedade de absorção do prejuízo do exercício pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, à penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e

(iii) **Raul Érico Alberto Gollmann**, na qualidade de membro do conselho de administração da Fibam, pelo descumprimento do disposto no art. 189, parágrafo único, e art. 201, caput, da Lei nº 6.404/1976, por elaborar e submeter à AGO/E de 10.04.2013, a Proposta da Administração de distribuição de dividendos sem contrapartida em resultado do exercício ou reservas existentes e sem menção à obrigatoriedade de absorção do prejuízo do exercício pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, à penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Ausentes os acusados e seus representantes.

Presente a Procuradora Ilene Patrícia Najjarian, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 25/10/2020, às 19:04, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 26/10/2020, às 16:24, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 26/10/2020, às 20:04, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 25/11/2020, às 15:43, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conterida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1125257** e o código CRC **CAAC7C14**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1125257** and the "Código CRC" **CAAC7C14**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/6169

(Processo Eletrônico SEI nº 19957.004730/2016-84)

Reg. Col. 0512/16

Acusados: Paolo Paperini
Raul Érico Alberto Gollmann
Ricardo Athos Paperini

Assunto: Infração imputada a administradores da Fibam por descumprimento dos arts. 189, parágrafo único, e 201, *caput*, da Lei nº 6.404/1976.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de Paolo Paperini, Raul Érico Alberto Gollmann (“Raul Gollmann”) e Ricardo Athos Paperini (“Ricardo Paperini” e, em conjunto com Paolo Paperini e Raul Gollmann, “Acusados”), na qualidade de administradores da Fibam Companhia Industrial – Em Recuperação Judicial (“Fibam” ou “Companhia”), por terem elaborado e submetido, à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGO/E”), ocorrida em 10.04.2013¹, proposta da administração² (“Proposta da Administração”) em suposto desacordo com o disposto no art. 189, parágrafo único³, e no art. 201, *caput*⁴, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976.

2. Além das condutas dos Acusados, também foram objeto de apuração as condutas dos outros membros da administração da Companhia: M.A.S.C., J.R.M. e H.O.A., quanto aos quais também foi formulada acusação. Entretanto, em virtude da celebração de termos de compromisso, aprovados pelo Colegiado⁵, em linha com os pareceres do Comitê de Termo de Compromisso

¹ Doc. SEI 0130865, fls. 133-134.

² Doc. SEI 0130869, fls. 226-231.

³ Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda.
Parágrafo único. o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.

⁴ Art. 201. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros; e à conta de reserva de capital, no caso das ações preferenciais de que trata o § 5º do artigo 17.

⁵ Aprovados, por unanimidade, nas Reuniões de 18.04.2017 e 10.03.2020 (Docs. SEI 0284435 e 0973852).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(“CTC”), este relatório trata apenas dos fatos especificamente relacionados aos Acusados.

3. Este PAS é oriundo do Processo Administrativo CVM nº SP2014/414, instaurado a partir de reclamação apresentada à CVM, em 29.09.2014, por Fama Futurevalue Master Fundo de Investimentos em Ações, Carneggie LLC e Arbela Master I Fundo de Investimento em Ações (em conjunto, “Reclamantes”), na qualidade de acionistas preferencialistas da Companhia, por meio da qual apontaram fatos que, no seu entender, configuraram irregularidades nas deliberações tomadas na AGO/E da Companhia, ocorrida em 17.04.2014⁶, especificamente quanto à destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício findo em 31.12.2013, nos termos do disposto no art. 132, II⁷, e art. 192⁸ da Lei nº 6.404/1976 (“Reclamação”).

I.1. A RECLAMAÇÃO

4. Para fins de contextualização das imputações feitas aos Acusados, tem-se uma breve exposição das alegações apresentadas pelos Reclamantes, como acima referido.

5. De acordo com os Reclamantes, o acionista controlador da Fibam aprovou, na AGO/E de 17.04.2014, o não pagamento dos dividendos que lhes seriam devidos enquanto preferencialistas e a respectiva reversão ao patrimônio líquido da Companhia, em razão de prejuízos apurados pela Fibam nos exercícios findos em 31.12.2012 e 31.12.2013, furtando-lhes o direito ao recebimento desses valores sem o seu prévio consentimento, nos termos do art. 136, §1º⁹, da Lei nº 6.404/1976.

6. O Estatuto Social¹⁰ da Companhia conferia aos detentores de ações preferenciais o direito ao recebimento de dividendo mínimo e cumulativo equivalente a 8% do respectivo capital social¹¹.

⁶ Doc. SEI 0130857, fls. 40-41.

⁷ Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para: (...) II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

⁸ Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à assembléia-geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.

⁹ Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre:

I - criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto;

II - alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida; (...)

§ 1º Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da deliberação depende de prévia aprovação ou da ratificação, em prazo improrrogável de um ano, por titulares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais prejudicadas, reunidos em assembléia especial convocada pelos administradores e instalada com as formalidades desta Lei.

¹⁰ Doc. SEI 0130869, fls. 252-254.

¹¹ Art. 4º (...) § 2º As ações preferenciais gozarão das seguintes vantagens e preferências: a) prioridade na distribuição de dividendo mínimo e cumulativo de 8% ao ano sobre o valor do capital, mas nunca inferior ao dividendo obrigatório quando distribuído; b) direito de participar, depois de pagos os dividendos de 8% ao ano sobre o valor do capital ou dividendo obrigatório aos titulares de ações ordinárias, da distribuição de quaisquer dividendos, bonificações ou



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Devido à natureza cumulativa dos dividendos devidos aos preferencialistas, os Reclamantes defenderam que a “reversão” de dividendos declarados ao patrimônio líquido da Companhia, quer fosse ou não implementada para a compensação de prejuízos, era indevida, pois a verificação de prejuízos pela Fibam não teria o condão de tornar dispensável o pagamento de dividendos prioritários nem de eximir a Companhia da obrigação de reconhecer a respectiva dívida em face dos titulares das ações preferenciais.

7. Isso porque, segundo os Reclamantes, a inexistência de lucro líquido no período ensejaria o pagamento dos dividendos à conta de reserva de capital, conforme o disposto no art. 17, §6º¹², da Lei nº 6.404/1976. Dessa forma, concluíram que a “reversão” do valor reconhecido no passivo com relação aos dividendos declarados para o patrimônio líquido da Fibam na conta de prejuízos acumulados significou não só que houve sonegação do pagamento de valores devidos aos acionistas titulares de ações preferenciais, como, também, o não reconhecimento, por parte da Companhia, de uma dívida existente em favor de tais acionistas.

8. Da Reclamação resultaram quatro principais temas que foram analisados¹³ pela SEP: (i) a pertinência do quanto alegado pelos Reclamantes; (ii) a regularidade da aprovação, na AGO/E de 10.04.2013, do pagamento de dividendos para detentores de ações ordinárias e preferenciais com relação ao exercício findo em 31.12.2012; (iii) a regularidade da deliberação, na AGO/E de 17.04.2014, pela não distribuição de dividendos relativos ao exercício findo em 31.12.2013 e pelo cancelamento da distribuição dos dividendos declarados no exercício anterior; e (iv) a regularidade da convocação, para essa AGO/E, da matéria extraordinária de cancelamento dos dividendos declarados no exercício de 2012, à luz do edital de convocação e da proposta da administração.

9. Segundo a SEP, dada a natureza de dividendos mínimos e cumulativos aplicável às ações preferenciais, na eventualidade da não distribuição integral da parcela devida aos detentores de tais ações, a Companhia fica obrigada a, assim que possível, honrar com o valor remanescente. Contudo, considerou a declaração dos dividendos com relação ao exercício de 2012 irregular, eis que a composição do patrimônio líquido da Companhia revelava reservas de lucros insuficientes

vantagens votadas pela assembleia geral, em igualdade de condições com as ações ordinárias (Doc. SEI 0130869, fls. 252).

¹² Art. 17. (...) § 6º O estatuto pode conferir às ações preferenciais com prioridade na distribuição de dividendo cumulativo, o direito de recebê-lo, no exercício em que o lucro for insuficiente, à conta das reservas de capital de que trata o § 1º do art. 182.

¹³ Foi enviada uma série de ofícios à Companhia e aos respectivos administradores, solicitando esclarecimentos, informações e documentos acerca dos fatos apurados, conforme se depreende dos Ofícios nº 158, 159 e 160/2015/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI fls. 155-162) e dos Ofícios nº 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, e 209/2015/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI 0130865, fls. 184-197), que foram todos respondidos (Doc. SEI 0130857, fls. 67-69; e Doc. SEI 0130865, fls. 164-172).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

para cobrir os prejuízos acumulados, em contrariedade ao disposto nos arts. 189, parágrafo único, e 201, *caput*, da Lei nº 6.404/1976.

10. Especificamente com relação ao conclave de 17.04.2014, a SEP reputou acertada a decisão dos acionistas de: (i) não distribuir dividendos com relação ao exercício de 2013, pelos mesmos motivos narrados acima, já que as reservas de lucros também foram insuficientes para fazer frente aos prejuízos acumulados; e (ii) cancelar a distribuição dos dividendos relativos ao exercício de 2012, em retificação à deliberação eivada de vício tomada na AGO/E de 10.04.2013. Entretanto, entendeu que a citada deliberação de cancelamento não seria suficiente para descaracterizar a irregularidade na declaração dos referidos dividendos anteriormente realizada.

11. Por fim, quanto à convocação da AGO/E de 17.04.2014, destacou que a redação do edital de convocação¹⁴ publicado não permitia uma interpretação clara de que os dividendos referentes ao exercício social de 2012 seriam objeto de deliberação. Da mesma forma, considerou que a proposta da administração para o referido conclave não fez qualquer referência à deliberação e ao eventual cancelamento de tais dividendos – ao contrário, o documento os mencionou como se tivessem sido pagos. Desse modo, a SEP concluiu pela incorreta convocação da matéria¹⁵ e pelo envio de ofício de alerta à Companhia, chamando atenção para a necessidade de se observar a legislação vigente, nos termos da Deliberação CVM nº 542/2008¹⁶, então em vigor.

12. No que tange à irregularidade configurada pela declaração dos dividendos relativos ao exercício de 2012, a SEP propôs a instauração de processo administrativo sancionador para apurar a eventual responsabilidade dos administradores da Companhia¹⁷, o que resultou no Termo de Acusação¹⁸ deste PAS, que trata dos fatos e irregularidades apontados a seguir.

II. FATOS E ACUSAÇÃO

13. Na AGO/E da Companhia, ocorrida em 10.04.2013, os acionistas aprovaram, por unanimidade, entre outras matérias, como proposto pela administração, o pagamento de juros incidentes sobre o patrimônio líquido da Companhia como remuneração do capital próprio e de

¹⁴ Verificou-se a chamada para deliberar, em matéria extraordinária, sobre “pagamento de juros incidentes sobre o patrimônio líquido da Companhia como remuneração do capital próprio na base da TJLP, neles incluídos os dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício de 2013 e ratificar todos os créditos a esse título, que ainda não foram pagos pela administração” (Doc. SEI 0131421, fls. 305v).

¹⁵ Nesse sentido, destacou o art. 3º da Instrução CVM nº 481/2009, segundo o qual o edital de convocação deve enumerar expressamente, na ordem do dia, as matérias que serão objeto de deliberação na assembleia.

¹⁶ Revogada pela Instrução CVM nº 607, de 17.06.2019.

¹⁷ Doc. SEI 0131421, fls. 306.

¹⁸ Doc. SEI 0131626.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

dividendos referentes ao exercício findo em 31.12.2012, no montante global de R\$ 1.803.535,52¹⁹.

14. Desse montante global, conforme constou da Proposta da Administração da Companhia sobre a destinação do lucro líquido do referido exercício, R\$ 1.635.867,57 seriam distribuídos aos acionistas sob a forma de juros sobre o capital próprio, enquanto R\$ 167.667,95 lhes seriam distribuídos sob a forma de dividendos. Na mesma proposta, contudo, a administração informou que a Companhia havia apurado prejuízo líquido no valor de R\$ 4.325.000,00.

15. Na rubrica do Patrimônio Líquido, em 31.12.2012, constaram os seguintes valores: (i) R\$ 23.749.000 na conta do capital social; (ii) R\$ 2.897.000,00 na conta das reservas de lucros; (iii) R\$ 1.081.000,00 na conta de reserva de avaliação; e, finalmente, (iv) R\$ 4.325.000,00 negativos como resultado do período, refletindo o prejuízo líquido sofrido pela Companhia.

16. Chamou a atenção da SEP a coexistência das contas “prejuízos acumulados” e “reservas de lucros”, tendo em vista que, de acordo com o disposto no art. 189, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976, os prejuízos devem ser, obrigatoriamente, absorvidos pelos lucros acumulados, reservas de lucros e reserva legal, nesta ordem. Assim, no seu entendimento, o registro contábil de valores nas referidas contas revelava uma “impropriedade contábil e societária”²⁰, já que, se a compensação tivesse sido realizada como determina o referido artigo, as reservas de lucro teriam sido integralmente consumidas na absorção dos prejuízos da Companhia no exercício de 2012.

17. Sublinhou, ainda, que, considerando a não apuração de lucro e a inexistência de reservas de lucro (i.e. já que deveria ter sido integralmente consumida) ou reservas de capital naquele exercício, a distribuição de dividendos foi irregularmente declarada, por não ter observado o disposto no art. 201, *caput*, da Lei nº 6.404/1976. O referido dispositivo elenca as fontes de recursos para o pagamento de dividendos, sendo elas: (i) o lucro líquido do exercício; (ii) os lucros acumulados; (iii) a reserva de lucros; e (iv) a reserva de capital, sendo esta aplicável apenas às ações preferenciais de que trata o art. 17, §5º (*rectius*: §6º)²¹, da mesma lei.

18. Com relação à reserva da capital²², especificamente, destacou que a mera observação da

¹⁹ Doc. SEI 0130865, fls. 133-133v.

²⁰ Doc. SEI 0131626, item 41.

²¹ Com as alterações promovidas, na Lei nº 6.404/1976, pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001, o antigo §5º, do art. 17, passou a ser o atual §6º, sem a correspondente correção aludida referência cruzada. *In verbis*: “Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir: I - em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo; II - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; ou III - na acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos I e II. (...) § 6º O estatuto pode conferir às ações preferenciais com prioridade na distribuição de dividendo cumulativo, o direito de recebê-lo, no exercício em que o lucro for insuficiente, à conta das reservas de capital de que trata o § 1º do art. 182”.

²² A constituição da reserva de capital está prevista no art. 182, §1º, “a”, da Lei nº 6.404/1976: “Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. § 1º Serão



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

composição do Patrimônio Líquido da Companhia revelava a sua inexistência, porém, se regularmente constituída, poderia ser utilizada para pagamento de dividendos da Companhia, nos termos do art. 17, §6º²³, da Lei nº 6.404/1976. Contudo, reconheceu que não se tratava de um vício no estatuto social da Companhia, uma vez que previa a possibilidade de se utilizar as reservas de capital para pagamento dos dividendos mínimos cumulativos aos acionistas preferencialistas, de forma que a inexistência da dita reserva, na conta do Patrimônio Líquido da Fibam, apenas mostrava a impossibilidade fática de sua utilização.

19. No que tange à autoria das infrações, a SEP destacou a competência da diretoria para elaborar, anualmente, as demonstrações financeiras (“DFs”) da companhia, que, nos termos do art. 176²⁴, da Lei nº 6.404/1976, devem exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Especificamente com relação à destinação dos lucros, sublinhou que o §3º²⁵ do mesmo artigo prevê que as DFs devem registrar a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral, ressaltando, ainda, a competência do conselho de administração para se manifestar sobre o relatório da administração e as contas da diretoria, nos termos do art. 142, V²⁶, da Lei nº 6.404/1976.

20. Diante do exposto, a Acusação concluiu que os diretores e os conselheiros de administração da Fibam, à época dos fatos, descumpriram os arts. 189, parágrafo único, e 201, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, ao terem elaborado e submetido à AGO/E, de 10.04.2013, a Proposta da Administração sugerindo a distribuição de dividendos, sem contrapartida em resultado do exercício ou reservas existentes, e sem mencionar a obrigatória absorção do prejuízo do exercício pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal. Assim, os Acusados foram

classificadas como reservas de capital as contas que registrarem: a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias; (...)."

²³ Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir: I - em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo; II - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; ou III - na acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos I e II. (...) § 6º O estatuto pode conferir às ações preferenciais com prioridade na distribuição de dividendo cumulativo, o direito de recebê-lo, no exercício em que o lucro for insuficiente, à conta das reservas de capital de que trata o § 1º do art. 182.

²⁴ Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; e IV - demonstração das origens e aplicações de recursos.

²⁵ Art. 176. (...) § 3º As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia-geral.

²⁶ Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

responsabilizados, de acordo com os cargos que respectivamente exerciam em 22.03.2013, data de arquivamento da Proposta da Administração, conforme indicados a seguir (excluídos os que firmaram Termo de Compromisso):

- (i) **Paolo Paperini**, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente;
- (ii) **Raul Érico Alberto Gollmann**, membro do Conselho de Administração; e
- (iii) **Ricardo Athos Paperini**, Diretor Vice Presidente/Superintendente.

III. MANIFESTAÇÃO DA PFE

21. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) entendeu²⁷ estarem preenchidos todos os requisitos constantes dos art. 6º e 11, da então vigente Deliberação CVM nº 538, de 05.03.2008²⁸.

IV. TERMO DE COMPROMISSO

22. Os Acusados incluíram parágrafo ao final de suas peças de defesa, solicitando que fosse admitida a celebração de Termo de Compromisso, nos termos do art. 7º, §1º, da então vigente Instrução CVM nº 390, de 08 de maio de 2001²⁹, “*mediante penalidade de advertência, acrescida do aperfeiçoamento dos controles internos da FIBAM de sorte a afastar a possibilidade de ocorrência de novo incidente, sendo modulada tal proposta ao fato de que nenhum prejuízo foi causado pelos Administradores à companhia, aos acionistas e nem ao mercado, (...) permanecendo abertas todas e quaisquer outras possibilidades e/ou propostas para negociação, mediante contraproposta, que requer seja apresentada pelo R. Comitê*”.

23. O processo foi, então, encaminhado ao CTC, em 15.10.2019³⁰, com base no disposto na Seção III, do Capítulo IV, da Instrução CVM nº 607/19. Contudo, após tentativas de contato com os Acusados, com o objetivo de confirmar o interesse na celebração de termo de compromisso, o CTC não obteve retorno³¹, tendo prosseguido com a análise das respectivas propostas originalmente apresentadas.

24. Em razão do disposto no art. 83³² da Instrução CVM nº 607/2019, a PFE apreciou os

²⁷ Docs. SEI 0145509, 0145513 e 0145514.

²⁸ Revogada pela Instrução CVM nº 607/2019.

²⁹ Revogada pela Instrução CVM nº 607/2019.

³⁰ Doc. SEI 0859596.

³¹ Docs. SEI 0903233, 0903237, 0903239, 0923846, 0923848, 0923849, 0923852 e 0923855.

³² Art. 83. Ouvida a PFE sobre a legalidade da proposta de termo de compromisso, a Superintendência Geral submeterá a proposta de termo de compromisso ao Comitê de Termo de Compromisso, que deverá apresentar parecer sobre a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

aspectos legais das referidas propostas, tendo concluído pela existência de óbice à celebração do acordo, em razão da ausência de compromisso visando à indenização aos danos difusos causados ao mercado. O CTC, por sua vez, em razão da ausência de manifestação dos Acusados, apesar dos esforços empreendidos, entendeu que as propostas não se afiguravam convenientes e oportunas, propondo a sua rejeição ao Colegiado da CVM³³.

25. Em reunião ocorrida, em 10.03.2020³⁴, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do CTC, deliberou pela rejeição das referidas propostas de termo de compromisso.

V. RAZÕES DE DEFESA

26. Os Acusados apresentaram suas defesas individualmente³⁵, mas com conteúdo idêntico, de maneira que serão a seguir referidas, em conjunto, simplesmente como Defesa.

27. Em primeiro lugar, a Defesa alegou que o procedimento adotado esteve amparado pelo cumprimento das normas legais e pela divulgação dos resultados obtidos nas DFs de 31.12.2012, notadamente pelo Relatório de Auditoria³⁶, que contou com notas e explicações a respeito dos dividendos e juros do capital próprio, bem como descreveu as regras básicas aplicáveis, sem que houvesse qualquer questionamento pelos acionistas presentes na AGO/E de 10.04.2013, que aprovaram, “soberanamente”, todas as matérias constantes da Proposta da Administração.

28. Argumentou, ainda, que, por iniciativa dos próprios Acusados – e antes de qualquer questionamento da CVM –, com vistas ao cumprimento dos arts. 189 e 201 da Lei nº 6.404/1976, foram propostos aos acionistas da Companhia a não distribuição dos juros sobre o capital próprio e o não pagamento dos dividendos aprovados na AGO/E de 10.04.2013, bem como a reversão dos valores correspondentes, apesar de provisionados nas DFs de 31.12.2012, ao Patrimônio Líquido da Companhia, na rubrica de Lucros/Prejuízos Acumulados, o que foi referendado na AGO/E de 17.04.2014. Nesse sentido, reforçou que foi justamente a reversão do valor dos dividendos ao Patrimônio Líquido que impediu o pagamento irregular de dividendos, tendo os Acusados procedido com lisura no desempenho da responsabilidade que lhes fora atribuída.

29. No mais, a Defesa sustentou que a situação patrimonial da empresa e as mutações

oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, e a adequação da proposta formulada pelo acusado ou investigado, propondo ao Colegiado sua aceitação ou rejeição, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 86.

³³ Doc. SEI 0946430.

³⁴ Doc. SEI 0973852.

³⁵ As defesas de Paolo Paperini, Raul Gollmann e Ricardo Paperini foram apresentadas entre os dias 05 e 07.10.2016 (Docs. SEI 0173103, 0173565 e 0173104, respectivamente).

³⁶ Doc. SEI 0130869, fls. 257-252.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ocorridas foram expostas de maneira clara na escrituração mercantil e nas DFs da Companhia, o que foi reforçado pela ausência de quaisquer ressalvas no parecer dos auditores independentes.

30. Por fim, apontou alegada contradição na defesa apresentada pelo acusado M.A.S.C., uma vez que, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia firmou a proposta para celebração de Termo de Compromisso com demais administradores e, ao mesmo tempo, a “mando” de Arbela Master FIA, firmou a “peça vestibular”³⁷ (i.e. a já referida Reclamação, que acabou resultando na abertura deste PAS).

VI. DISTRIBUIÇÃO

31. Na reunião do Colegiado de 03.01.2017, o processo foi originalmente distribuído ao Diretor Pablo Renteria, a quem substituí no Colegiado. Ao final do seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído, até que, em 19.03.2019, fui designada relatora.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2020.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

³⁷ Doc. SEI 0130857, fls. 01-08



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/6169

(Processo Eletrônico SEI nº 19957.004730/2016-84)

Reg. Col. 0512/16

Acusados: Paolo Paperini
Raul Érico Alberto Gollmann
Ricardo Athos Paperini

Assunto: Infração imputada a administradores da Fibam por descumprimento dos arts. 189, parágrafo único, e 201, *caput*, da Lei nº 6.404/1976.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SEP, em que foi formulada acusação em face dos Acusados, na qualidade de administradores² da Fibam, por terem elaborado e submetido à AGO/E, ocorrida em **10.04.2013**³, Proposta da Administração⁴ (i) de distribuição de dividendos, relativos ao exercício social findo em 31.12.2012, sem contrapartida em resultado do exercício ou reservas existentes, e (ii) que não continha menção à necessidade de que o prejuízo do exercício fosse absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, em desacordo com o disposto no art. 189, parágrafo único⁵, e no art. 201, *caput*⁶, da Lei nº 6.404/1976.
2. Como relatado, este processo é originário de Reclamação protocolizada na CVM, que reportou supostas irregularidades nas deliberações tomadas na AGO/E da Companhia, de

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem nele definidos, têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Também foram objeto da acusação outros membros da administração da Companhia, entretanto, em virtude da celebração de termos de compromisso, aprovados, por unanimidade, pelo Colegiado, nas reuniões ocorridas em 18.04.2017 e 10.03.2020, para julgamento restaram apenas os Acusados.

³ Doc. SEI 0130865, fls. 133-134.

⁴ Doc. SEI 0130869, fls. 226-231.

⁵ Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda.

Parágrafo único. o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.

⁶ Art. 201. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros; e à conta de reserva de capital, no caso das ações preferenciais de que trata o § 5º do artigo 17.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

17.04.2014, envolvendo o não pagamento de dividendos que seriam devidos aos preferencialistas, relativos aos exercícios de 2012 e de 2013, e a “reversão” dos valores dos dividendos anteriormente reconhecidos no passivo circulante (na conta Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos a Pagar), ao patrimônio líquido da Companhia, na conta de Prejuízos Acumulados.

3. Apurados os fatos⁷, a SEP considerou que foram acertadas as deliberações tomadas, na AGO/E de 17.04.2014, no sentido de não distribuir dividendos com relação ao exercício de 2013 e cancelar a distribuição dos dividendos relativos ao exercício de 2012, que haviam sido declarados na AGO/E de 10.04.2013, uma vez que, nas demonstrações financeiras (“DFs”), o patrimônio líquido (“PL”) da Companhia revelava, em ambos exercícios sociais, não haver reservas de lucros suficientes para cobrir os prejuízos acumulados.

4. As nuances e repercussões para os acionistas relativas às deliberações tomadas na AGO/E de 17.04.2014 não são objeto de considerações neste voto, tendo em vista que não integram nem alteram os elementos de materialidade e autoria que embasaram a acusação formulada neste PAS pela SEP, que, inobstante o posterior cancelamento da distribuição dos dividendos relativos ao exercício de 2012, entendeu que a deliberação por sua distribuição, na AGO/E de **10.04.2013**, configurou infração ao disposto nos arts. 189, parágrafo único, e 201, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, razão pela qual formulou o Termo de Acusação.

II. MÉRITO

II.1 Materialidade

5. Como restou incontroverso neste PAS, as DFs da Companhia, de 31.12.2012, reportavam, na rubrica de Patrimônio Líquido, (i) contas de prejuízos acumulados e reservas de lucros, concomitantemente; e (ii) prejuízos acumulados (de R\$ 4.325 mil)⁸ que superavam o montante alocado em reservas de lucros (R\$ 2.897 mil).

6. Assim, assiste claramente razão à Acusação quando aponta que tal concomitância

⁷ Foi enviada uma série de ofícios à Companhia e aos respectivos administradores, solicitando esclarecimentos, informações e documentos acerca dos fatos apurados, conforme se depreende dos Ofícios nº 158, 159 e 160/2015/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI fls. 155-162) e dos Ofícios nº 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, e 209/2015/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI 0130865, fls. 184-197), todos devidamente respondidos (Doc. SEI 0130857, fls. 67-69; e Doc. SEI 0130865, fls. 164-172).

⁸ Nas DFs de 31.12.2012, foi utilizada, equivocadamente, a denominação “Prejuízo do Exercício”. Tecnicamente, só há uma possibilidade para a conta de PL que interage com o resultado do período e essa é a conta de “Prejuízos Acumulados”. Somente essa conta pode e deve ser evidenciada no PL (naquilo que ela representa), ou seja, a expressão Resultado do Exercício é inadequada. Se esse resultado for negativo (prejuízo) e não for absorvido pelas reservas de lucros, haverá saldo e a conta a ser evidenciada será Prejuízos Acumulados. De todo modo, no caso concreto, os prejuízos acumulados, em 31.12.2012, eram de R\$ 4.325 mil, oriundos de prejuízos apurados no exercício de 2012.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

denotava uma impropriedade contábil e societária, por violar o disposto no art. 189, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976, que veda a coexistência de Reservas de Lucros e Prejuízos Acumulados, ao determinar que os prejuízos devem ser absorvidos, **necessariamente**, pelos lucros acumulados, depois pelas reservas de lucros e, na sequência, pela reserva legal.

7. A Acusação também aduziu, corretamente, que parte do prejuízo apurado pela Companhia deveria ter sido absorvido pelas reservas de lucros. Portanto, em se realizando a compensação de uma pela outra, à luz do dispositivo legal acima referido, as Reservas de Lucros teriam sido integralmente consumidas na absorção dos prejuízos acumulados, o que impediria a declaração da distribuição de dividendos no período. É o que se extrai do disposto no art. 201, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, que, em sua literalidade, elenca, taxativamente, como fontes de recursos para o pagamento de dividendos: o lucro líquido do exercício; os lucros acumulados⁹; a reserva de lucros; e a reserva de capital¹⁰, essa última na hipótese que especifica¹¹.

8. A Acusação não nega a natureza dos dividendos que cabiam aos acionistas preferencialistas da Fibam (mínimos e cumulativos) e o fato de que tal circunstância possibilitaria a distribuição de lucros à conta de reserva de capital. Observa, contudo, que sequer havia reserva de capital constituída¹², razão pela qual entendo desnecessário discorrer sobre tais ponderações neste voto. Esclareça-se, aliás, que a Acusação, em momento algum, deixou de reconhecer a natureza cumulativa dos dividendos mínimos prioritários devidos aos preferencialistas da Fibam, tendo se insurgido apenas com relação à impossibilidade de sua distribuição, sem que antes fossem absorvidos os prejuízos apurados no exercício de 2012.

9. Em resumo, a questão que se coloca neste PAS é que foi submetida aos acionistas Proposta da Administração que efetivamente contemplava a distribuição de dividendos sem

⁹ Consoante inciso III do §2º do art. 178, a conta que deve constar no PL é a de "Prejuízos Acumulados". A motivação para essa alteração (antes era lucros ou prejuízos acumulados) decorre da necessidade de todo o lucro ter destinação justificada (dividendos, reservas de lucros), o que acarreta a impossibilidade de existência de saldo positivo. Portanto, em existindo saldo, ele necessariamente deverá ser negativo (Prejuízos Acumulados), pois a manutenção de saldo positivo representaria retenção injustificada de lucros.

¹⁰ v. art. 182, §1º, "a", da Lei nº 6.404/1976.

¹¹ Aplicável apenas na hipótese prevista no art. 17, §6º, da Lei nº 6.404/1976: "Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir: I - em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo; II - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; ou III - na acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos I e II. (...) § 6º O estatuto pode conferir às ações preferenciais com prioridade na distribuição de dividendo cumulativo, o direito de recebê-lo, no exercício em que o lucro for insuficiente, à conta das reservas de capital de que trata o § 1º do art. 182".

¹² Como relatado, a Acusação destacou a inexistência de reserva de capital no Patrimônio Líquido da Fibam, contudo, pontuou que o estatuto social estabelecia a possibilidade de se utilizar as reservas de capital para pagamento dos dividendos mínimos cumulativos aos acionistas preferencialistas, reconhecendo que a inexistência da referida conta nas DFs apenas significava a impossibilidade fática de sua utilização.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

contrapartida no resultado do exercício de 2012 e sem lastro em reserva de lucros, tendo em vista que o montante alocado à referida reserva era inferior ao dos prejuízos acumulados.

10. Com efeito, a ata da AGO/E de 10.04.2013¹³, comprova que os acionistas aprovaram, por unanimidade, entre outras matérias, o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, no montante global de R\$ 1.803.535,52¹⁴, nos exatos termos da Proposta da Administração.

11. Conforme o Balanço Patrimonial da Fibam, a composição do Patrimônio Líquido, em 31.12.2012¹⁵, demonstrava, com clareza, a impossibilidade de distribuição de dividendos:

Patrimônio Líquido	Valor (R\$ mil)
Capital Social	23.749
Reservas de Lucros	2.897
Reserva de Reavaliação	1.081
Resultado do Período	(4.325)

12. Como já dito, uma vez realizada a obrigatória compensação prevista no art. 189, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976, a reserva de lucros seria integralmente absorvida pelo resultado negativo do período¹⁶, estando estampado, portanto, o equívoco cometido pela administração da Companhia ao propor à assembleia geral de acionistas a aprovação da distribuição de dividendos.

13. Destaque-se que a vedação à coexistência das referidas contas não comporta controvérsia na doutrina, como reflete o Manual de Contabilidade Societária da FIPECAFI: “a apresentação da conta Prejuízos Acumulados no Patrimônio Líquido das companhias só deverá ocorrer se as empresas não mais possuírem reservas de lucros que possam ser utilizadas para absorver tais prejuízos, podendo ainda ser utilizadas para absorção as reservas de capital”¹⁷.

14. Do mesmo modo, ressalto que a impossibilidade de distribuição de dividendos sem que haja prévia absorção dos prejuízos acumulados também não se revela questão polêmica em

¹³ Doc. SEI 0130869, fls. 226.

¹⁴ Doc. SEI 0130865, fls. 133-133v.

¹⁵ Cf. balanço patrimonial, em 31.12.2012 (Doc. SEI 0130869, fls. 261).

¹⁶ O prejuízo do exercício, se não absorvido por reservas, deve ser apresentado na conta “Prejuízos Acumulados”. Se a conta Prejuízos Acumulados já apresenta saldo no patrimônio Líquido da companhia, o saldo negativo é aumentado do prejuízo do exercício.

¹⁷ MARTINS, Eliseu et al. in Manual de Contabilidade Societária/FIPECAFI, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 431.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

doutrina¹⁸, nem nos precedentes da CVM¹⁹. Deliberar distribuir dividendos à conta de reserva de lucros sem antes compensar os prejuízos representa violação ao regime jurídico-financeiro previsto na lei societária e, no caso, afronta ao princípio da intangibilidade do capital social.

15. Verifica-se, neste PAS, que o fato de a Companhia ter reportado R\$ 2.897 mil em reservas de lucros no PL nas DFs de 2012 poderia gerar a falsa impressão de que haveria respaldo para a distribuição de dividendos. Entretanto, como apontado, isso não sobrevive à evidente constatação de que a Companhia, ao mesmo tempo, reportava prejuízos em montante superior. É claro, como já dito, que “os dividendos, com uma única exceção, só podem ser pagos à conta de lucro líquido ou de reservas de lucros”²⁰, e isso, naturalmente, desde que estejam regularmente constituídas.

16. Some-se a isso o reconhecimento pela própria Defesa de que a proposta de cancelamento dos dividendos declarados com relação ao exercício de 2012 e de “reversão” dos respectivos valores ao patrimônio líquido, apresentada aos acionistas na AGO/E de 17.04.2014, visava à adequação das deliberações tomadas aos termos dos arts. 189, parágrafo único, e 201, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, admitindo o equívoco anteriormente cometido.

17. Inobstante, alega a Defesa que as DFs de 31.12.2012 foram referendadas pelos auditores independentes, com a emissão do respectivo Relatório de Auditoria²¹ sem ressalvas, e aprovadas, sem questionamento, pelos acionistas presentes na AGO/E de 10.04.2013, bem como que o posterior cancelamento da distribuição dos dividendos então declarados e a sua reversão ao Patrimônio Líquido da Companhia se deram por iniciativa dos próprios Acusados, antes de qualquer questionamento por parte da CVM.

18. Tais argumentos, entretanto, não afastam, a meu ver, a configuração da infração apontada pela Acusação nem eximem de responsabilidade os administradores da Companhia.

19. Além de a infração aos referidos dispositivos legais ter restado caracterizada, o fato de as DFs de 2012 terem sido objeto de relatório de auditoria sem ressalvas não legitima o incorreto

¹⁸ A título ilustrativo, na lição de Nelson Eizirik: “O exercício do direito aos dividendos depende da existência de lucros líquidos, pressuposto necessário à sua distribuição. Embora o resultado positivo da companhia, constituído pelo ganho financeiro nela ingressado em razão de suas atividades, seja denominado genericamente “lucro”, o direito do acionista refere-se à distribuição do lucro líquido do exercício (artigo 191): aquele que remanesce depois da dedução de prejuízos acumulados, do imposto de renda e de todas as modalidades de participação no lucro a que tenham direito os debenturistas, empregados, administradores e titulares de partes beneficiárias (artigos 190 e 201). Ou seja, o fato de uma companhia apresentar resultados positivos em determinado exercício não significa, necessariamente, que haverá dividendos a serem distribuídos.” (A Lei das S/A Comentada, V. III, São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 84).

¹⁹ v., p. ex., discussão travada com relação a uso de reserva de capital no âmbito do PAS RJ2005/1443, Relator Pedro Oliva Marcílio de Souza, j. em 10.05.2006.

²⁰ LUCENA, José Waldecy *in* Das Sociedades Anônimas – comentários à lei (arts. 189 a 300), vol. 3, Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 77.

²¹ Doc. SEI 0130869, fls. 257-286.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

registro contábil, embora possa suscitar dúvida sobre a qualidade da auditoria, o que, entretanto, não é objeto deste PAS.

II.2 Autoria

20. No que tange à autoria das infrações, a SEP destacou a competência da diretoria para fazer elaborar, anualmente, as DFs da Fibam, com destaque para a proposta para destinação dos lucros, nos termos do disposto no art. 176, §3º²², da Lei nº 6.404/1976, bem como que o respectivo Estatuto Social não designou nenhum de seus diretores como responsável por tais atribuições.

21. Com efeito, em linha com precedentes da CVM²³, ausente uma designação específica no estatuto social da companhia, recai sobre todos os diretores estatutários a responsabilidade por fazer elaborar as demonstrações financeiras, aí incluídas a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício, bem como a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, a teor do que dispõe o art. 176 da Lei nº 6.404/1976.

22. Entendo, assim, que Paolo Paperini e Ricardo Paperini devem ser responsabilizados.

23. A SEP ressaltou, ainda, a competência do conselho de administração para se manifestar sobre o relatório da administração e as contas da diretoria, nos termos do art. 142, V²⁴, da Lei nº 6.404/1976, pontuando que, não só os diretores, mas também os membros do conselho de administração da Fibam devem ser responsabilizados.

24. Nesse tocante, destaco que o art. 192²⁵ da Lei nº 6.404/1976 confere genericamente “aos órgãos de administração” competência para apresentar à AGO a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, indicando a corresponsabilidade dos membros do conselho de administração e da diretoria por eventuais irregularidades na proposta.

25. Observo, ainda, que não há nos autos qualquer indicativo de que os conselheiros tenham

²² Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; e IV - demonstração das origens e aplicações de recursos. (...) § 3º As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia-geral.

²³ PAS CVM nº RJ2001/6835, julgado em 05.06.2002, Diretora Relatora Norma Parente; PAS CVM nº RJ2015/4456, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 14.11.2017.

²⁴ Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; (...).

²⁵ “Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, **os órgãos da administração da companhia apresentarão** à assembleia-geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício” (grifei).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

adotado alguma medida ou feito qualquer registro de oposição à proposta irregular de distribuição de dividendos de que trata este PAS.

26. Para se desincumbir da responsabilidade imposta pelo referido dispositivo legal, cabe ao conselheiro de administração analisar criticamente a proposta recebida da diretoria e verificar sua adequação aos preceitos legais e estatutários, bem como seu alinhamento com o interesse social²⁶.

27. Não deixo de reconhecer que os conselheiros têm o direito de confiar no trabalho da diretoria, esse direito, porém, não é absoluto, deixando de prevalecer nos casos em que houver sinais de alerta a indicar a existência de irregularidade ou erro evidente. Neste caso, a detecção da irregularidade não exigia grandes esforços, bastando a leitura das DFs e da Proposta da Administração para que se constatasse que a proposta de distribuição de dividendos contrariava os comandos basilares aplicáveis.

28. Desse modo, entendo ter restado caracterizada a responsabilidade de todos os Acusados, na qualidade de administradores da Companhia, por terem deixado de observar o disposto no art. 189, parágrafo único, e art. 201, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, quando da elaboração e submissão da Proposta da Administração à AGO/E de 10.04.2013.

III. CONCLUSÃO E PENALIDADES

29. Por todo o exposto, entendo terem restado comprovados os elementos de materialidade e autoria em desfavor dos Acusados²⁷ pelas infrações que lhes foram imputadas e, assim, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385, de 07.12.1976, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto pela condenação de:

(i) **Paolo Paperini**, na qualidade de presidente do conselho de administração e diretor presidente da Fibam, pelo descumprimento do disposto no art. 189, parágrafo único, e art. 201, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, por elaborar e submeter à AGO/E de 10.04.2013, a Proposta da Administração de distribuição de dividendos sem contrapartida em resultado do exercício ou reservas existentes e sem menção à obrigatoriedade de absorção do prejuízo do exercício pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ **50.000,00** (cinquenta mil reais);

²⁶ Nesse sentido, ver voto do ex-Diretor Pablo Renteria, no PAS nº RJ 2008/8046, julgado em 30.10.2018.

²⁷ Os Acusados figuram também como acusados no Processo CVM SEI nº 19957.009140/2018-18, ainda pendente de julgamento pela CVM.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(ii) **Ricardo Athos Paperini**, na qualidade de diretor vice-presidente e superintendente da Fibam, pelo descumprimento do disposto no art. 189, parágrafo único, e art. 201, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, por elaborar e submeter à AGO/E de 10.04.2013, a Proposta da Administração de distribuição de dividendos sem contrapartida em resultado do exercício ou reservas existentes e sem menção à obrigatoriedade de absorção do prejuízo do exercício pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, à penalidade de multa pecuniária no valor de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais); e

(iii) **Raul Érico Alberto Gollmann**, na qualidade de membro do conselho de administração da Fibam, pelo descumprimento do disposto no art. 189, parágrafo único, e art. 201, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, por elaborar e submeter à AGO/E de 10.04.2013, a Proposta da Administração de distribuição de dividendos sem contrapartida em resultado do exercício ou reservas existentes e sem menção à obrigatoriedade de absorção do prejuízo do exercício pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, à penalidade de multa pecuniária no valor de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais).

É como voto.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora